

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOBRAL/CE

AUTOR: ALDENIR ROCHA, médico, CRM 16587, residente em Sobral/CE.

RÉUS: XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A e Assessora de Investimentos vinculada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

I – DOS FATOS

O Autor, médico atuante em terapia intensiva durante a pandemia da COVID-19, acumulou cerca de R\$ 158.000,00 com o objetivo de constituir reserva de emergência. Buscando orientação profissional, abriu conta na XP Investimentos, informando expressamente seu perfil conservador e desejo de aplicar em CDB com liquidez diária.

Contudo, a assessora indicada passou a realizar operações em produtos estruturados, derivativos e operações com margem, alterando o perfil do Autor para agressivo, sem adequada explicação técnica.

O Autor, leigo no tema e portador de TDAH, confiou integralmente na assessora, limitando-se a autorizar operações sem compreender os riscos envolvidos.

II – DOS DANOS

- Perda financeira aproximada de R\$ 158.000,00
- Bloqueio de capital em garantias e chamadas de margem
- Abalo psicológico e prejuízo profissional

III – DO DIREITO

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, caracterizando relação de consumo e responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 CDC).

Houve violação do dever de suitability (Resolução CVM 30/2021), uma vez que os investimentos realizados foram incompatíveis com o perfil do Autor.

IV – DOS PEDIDOS

- Condenação dos Réus ao pagamento de danos materiais (R\$ 158.000,00 ou valor apurado em perícia)
- Condenação ao pagamento de danos morais
- Inversão do ônus da prova (art. 6º CDC)
- Realização de perícia contábil
- Exibição de todas as operações realizadas na conta

Termos em que, pede deferimento.

Sobral/CE, ____ de _____ de 2026.

ALDENIR ROCHA

CRM 16587